

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2727/2533

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด

โจทก์

นายนิมิตร กิริติธากุล กับพวก

จำเลย

นายนิมิตร กิริติธากุล ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางมณฑา กิริติธากุล ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 140)

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณายืน ให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน
จำนวน 2,566,298.55 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์สินที่จำนองและทรัพย์สินอื่น
ของจำเลยทั้งสองขายทอดตลาดใช้หนี้โจทก์จนครบ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 133,135)

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยทั้งสองไม่วางหลัก
ประกันตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 113,118,131)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ15 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง
จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปีมาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ15 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง
จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปีมาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(พินิจ ฉิมพาลี-ชุม สุกแสงเปล่ง-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>